



OFÍCIO Nº 002/2026 - Salgado de São Félix - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Contestação de Indeferimento por Ausência de Prova Técnica da Carga

Unidade consumidora: 255456

O município de Salgado de São Félix-PB, inscrito no CNPJ Nº: 09.072.463/0001-33, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José Silveira, 07 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Joni Marcos Souza de Oliveira, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 00182/2025-SDC de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 17 de dezembro de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

j - O CONTRATADO fica expressamente investido de poderes para representar o Município CONTRATANTE, ativa e passivamente, perante a Distribuidora de Energia Elétrica local, ENERGISA, a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL e a Agência Reguladora do Estado da Paraíba - ARPB, para a prática de todos os atos necessários à execução do objeto contratual, nos exatos termos previstos no Edital e no Termo de Referência. Tal autorização abrange, exemplificativamente, a elaboração, assinatura, apresentação e protocolo de

petições, requerimentos, solicitações de informações, bem como quaisquer outras manifestações administrativas pertinentes ao adequado desempenho das atividades contratadas.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial do Município**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. Em resposta ao requerimento de reclassificação tarifária da Unidade Consumidora 255456, a concessionária Energisa Paraíba indeferiu o pleito alegando, de forma genérica e superficial, que a referida unidade não possui circuito exclusivo dedicado à Iluminação Pública.
10. Para fundamentar a sua recusa, a distribuidora limitou-se a anexar capturas de tela (*prints*) extraídas de redes sociais relativas a eventos comunitários e escolares ocorridos no local, arguindo presuntivamente que a presença de praça, quadra ou espaço de eventos descaracterizaria a exclusividade de carga do sistema de iluminação pública.
11. Ocorre que registros fotográficos de eventos sociais ou comunitários não constituem prova técnica hábil nem instrumento regulatório idôneo para atestar a existência ou a operação permanente de cargas elétricas alheias ao sistema de iluminação pública no ponto de medição.

12. Nos termos do art. 189, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, enquadram-se na classe Iluminação Pública os bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como praças, parques, jardins e quadras esportivas, ainda que sujeitos a restrições de horário, cercamento ou eventos promovidos pela administração municipal.
13. A desqualificação do enquadramento na classe de Iluminação Pública não pode ser calcada em meras presunções ou conjecturas visuais da concessionária. Para infirmar a exclusividade do circuito de IP, incumbe à distribuidora o ônus regulatório e probatório de instruir a sua decisão com elementos técnicos objetivos e conclusivos.
14. A idoneidade do indeferimento exige a apresentação de um Termo/Relatório de Vistoria Técnica de Campo instruído com:
 - (a) Inventário discriminado de toda a Carga Instalada vinculada à unidade consumidora;
 - (b) Registro fotográfico do medidor, do quadro de distribuição e dos circuitos derivados;
 - (c) Identificação clara e mensurável de eventuais tomadas ou equipamentos de consumo permanente que descaracterizem a exclusividade do circuito de iluminação;
 - (d) Identificação do responsável técnico pela inspeção.
15. A omissão desses elementos demonstra a patente fragilidade e a superficialidade do indeferimento administrativo exarado pela concessionária, caracterizando manifesta violação ao dever de motivação, à transparência e aos princípios regulatórios do setor elétrico.
16. Diante da ausência de laudo de carga ou de qualquer comprovação técnica de inexistência de exclusividade no circuito, a recusa da Energisa Paraíba em reclassificar a UC 255456 gera faturamento indevido continuado, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos a maior nos últimos 10 (dez) anos, conforme o art. 323 da REN nº 1.000/2021, o Despacho ANEEL nº 2.006/2024 e o art. 205 do Código Civil.

4. DOS PEDIDOS

17. Diante do exposto, requer que a Concessionária Energisa Paraíba:
 - (a) Proceda com o reexame do indeferimento e efetive a reclassificação tarifária da UC 255456 para a classe Iluminação Pública (subgrupo B4a), ante a absoluta ausência de laudo de vistoria técnica que demonstre a não exclusividade do circuito de IP;



- (b) Subsidiariamente, caso insista na tese de não exclusividade da carga, que apresente o Relatório/Termo de Vistoria de Campo completo contendo o inventário discriminado e fundamentado de toda a carga instalada e dos circuitos elétricos da referida UC;
- (c) Caso a concessionária não possua o inventário discriminado de carga, que agende nova vistoria técnica conjunta no local, a fim de realizar a conferência pormenorizada dos circuitos *in loco*;
- (d) Efetue a devolução em dobro de todos os valores cobrados a maior em razão da tarifa inadequada aplicada à unidade consumidora, abrangendo o período prescricional de 10 (dez) anos, devidamente atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês calculados *pro rata die*, nos termos da REN ANEEL nº 1.000/2021 e do Despacho ANEEL nº 2.006/2024;
- (e) Realize o ressarcimento dos valores apurados por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade do Município, conforme estabelecido no § 7º do art. 323 da REN ANEEL nº 1.000/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município